第七章 犯罪主体

第一节 犯罪主体概述

【考点 1：犯罪主体的概念与意义】

（1）犯罪主体是实施危害社会行为并依法应负刑事责任的_____和单位；自然人可成为所有犯罪主体，单位仅可成为____犯罪主体；

（2）准确定罪意义：具备犯罪主体条件者实施禁止行为才构成犯罪，不符合条件者即使实施危害行为也不构成犯罪；_____要件影响罪与非罪、此罪与彼罪的区分；

（3）合理量刑意义：犯罪主体的年龄、_____、身份等不同情况直接影响_____；

〈示例〉国有公司董事、经理利用职务经营同类营业构成非法经营同类营业罪，非国有公司则不构成犯罪；国家工作人员侵占本单位财物构成贪污罪，非国家工作人员构成职务侵占罪；

〈注意〉已满 12 周岁不满 18 周岁犯罪应从轻减轻处罚；已满 75 周岁故意犯罪可从轻减轻，过失犯罪应从轻减轻；精神病人、聋哑盲人可从轻减轻免除处罚；司法工作人员犯妨害作证等罪从重处罚；

bilibili 考研你终硕 制作

第二节 自然人犯罪主体

【考点 1：自然人犯罪主体的概念与构成条件】

（1）_____是指实施刑法规定的危害社会行为、已达_____且具有_____的自然人；

（2）构成条件：已达刑法规定的负刑事责任年龄；具有刑事责任能力；实施了刑法规定的危害社会行为；

（3）_____必须_____，缺一不可。

【考点 2：刑事责任能力的概念与内容】

（1）刑事责任能力是指行为人在刑法意义上____和____自己行为的能力；

（2）包括辨认行为能力和控制行为能力_____，二者必须同时具备；

（3）辨认行为能力是指认识自己行为在刑法上的意义、性质、后果的能力；控制行为能力是指决定自己是否实施触犯刑法行为的能力；

（4）_____是基础，_____是关键。

【考点 3：刑事责任能力的程度划分】

（1）我国刑法采用_____：完全刑事责任能力、完全无刑事责任能力、相对有刑事责任能力、减轻刑事责任能力；

（2）完全刑事责任能力人：年满_____、精神和生理功能健全且智力与知识发展正常的人；

（3）完全无刑事责任能力人：不满_____的人和行为时因精神疾病而不能辨认或控制自己行为的人；

（4）相对有刑事责任能力人：已满_____不满_____的人，仅对刑法明确规定的某些严重犯罪具有刑事责任能力。

【考点 4：刑事责任年龄的划分】

（1）完全不负刑事责任年龄阶段：不满_____，对任何危害行为都不追究刑事责任；

（2）相对负刑事责任年龄阶段：已满_____不满_____；

（3）完全负刑事责任年龄阶段：已满_____，对刑法规定的一切犯罪承担刑事责任；

（4）年龄计算按____计算，过了生日_____才算已满该周岁。

〈注意〉已满 12 周岁不满 14 周岁的人，犯故意杀人、故意伤害罪，致人死亡或以特别残忍手段致人重伤造成严重残疾，情节恶劣，经最高人民检察院核准追诉的，应当负刑事责任；

〈注意〉已满 14 周岁不满 16 周岁的人，犯故意杀人、故意伤害致人重伤或死亡、强奸、抢劫、贩卖毒品、放火、爆炸、投放危险物质罪的，应当负刑事责任；

〈注意〉法律规定的年龄界限是刚性界限，不能有任何伸缩性，违背则违反罪刑法定原则。

【考点 5：精神障碍人的刑事责任】

（1）完全无刑事责任能力的精神病人：在不能____或不能____自己行为时造成危害结果，经法定程序鉴定确认的，不负刑事责任；

（2）限制刑事责任能力的精神病人：尚未完全丧失辨认或控制自己行为能力的精神病人犯罪的，应当负刑事责任，但可以____或____处罚；

（3）_____在精神正常时犯罪，应当负刑事责任；

考研你终硕 制作

（4）认定标准：必须同时符合_____和_____，且经法定程序鉴定确认。

【考点 6：生理功能丧失的刑事责任】

（1）又聋又哑的人或盲人犯罪，可以____、____或____处罚；

（2）又聋又哑的人是指同时完全丧失____和_____者；盲人是指双目均丧失者；

（3）是否从宽处罚应根据其对犯罪的____和_____状况决定。

【考点 7：醉酒的刑事责任】

（1）醉酒的人犯罪，_____刑事责任；

（2）_____：如醉酒前对犯罪有故意或过失，应负完全刑事责任；如醉酒前无犯罪故意或过失，应依其醉酒后实际精神状态确定责任；

（3）_____：按精神障碍的相关规定处理。

考研你终硕 制作

【考点 8：犯罪主体特殊身份的概念与分类】

（1）特殊身份是指刑法规定的影响行为人刑事责任的人身方面特定的____、或____；

（2）一般主体与特殊主体：不要求特殊身份的为_____，要求特殊身份的为_____；

（3）_____：以特殊身份作为主体构成要件，无此身份则不成立犯罪；

（4）_____：特殊身份不影响定罪但影响量刑。

〈示例〉国家机关工作人员、司法工作人员、军人、辩护人、证人等；

〈注意〉特殊身份一般是行为人开始实施危害行为时就已具有的，行为后才形成的特殊地位通常不属于特殊身份；

〈对比〉定罪身份决定刑事责任存在与否；量刑身份不影响刑事责任存在但影响刑事责任大小。

【考点 9：犯罪主体特殊身份对定罪量刑的意义】

（1）对定罪的意义：区分_____的标准之一；区分_____的重要标准；影响无特殊身份者的定罪；

（2）对量刑的意义：特殊主体犯罪的刑罚一般较一般主体犯罪__；某些犯罪中具有特殊身份要_____；

（3）目的：____犯罪主体及犯罪成立范围；确定不同危害程度犯罪的轻重罪责。

〈案例〉邮政工作人员私自开拆、隐匿、毁弃邮件构成私自开拆、隐匿、毁弃邮件、电报罪，一般公民则构成侵犯通信自由罪；

〈案例〉国家机关工作人员犯诬告陷害罪的，从重处罚。

第三节 单位犯罪主体

【考点 1：单位犯罪的概念与特征】

（1）单位犯罪概念：公司、企业、事业单位、机关、团体实施的依法应当承担的危害社会的行为；

（2）单位犯罪构成要件：犯罪客体、犯罪客观方面、犯罪主体、犯罪主观方面_____；

（3）两大特征：犯罪主体是____；犯罪行为体现_____；

bilibili 考研你终极 制作

【考点 2：单位犯罪主体范围】

（1）____主体：公司、企业、事业单位、机关、团体；

（2）公司：依法定程序设立，以____为目的的____组织；

（3）企业：公司以外的，依法成立具备组织形式，以____为目的独立从事商品生产经营的_____；

（4）事业单位：依法律或行政命令设立，从事_____活动的组织；

（5）机关：国家_____、_____、司法机关、军队、政党等组织；

（6）团体：_____（工商联、青工妇等）和社会团体（公民自愿组成的组织）；

〈注意〉成为刑法上单位的关键条件：依法成立；拥有一定财产或经费；以自己名义承担责任；

〈案例〉单位分支机构或内设机构以自己名义实施犯罪，违法所得归该机构所有的，应认定为单位犯罪；

〈易错点〉不能因分支机构无可执行罚金的财产，就按个人犯罪处理；

【考点 3：单位犯罪认定的特殊情形】

（1）外国公司企业：符合我国_____条件的，在我国领域内犯罪按_____处理；

（2）为犯罪设立的单位：个人为违法犯罪活动设立的单位，或设立后以犯罪为的，不以单位犯罪论处；

（3）盗用单位名义：违法所得由个人____的，按_____处罚；

（4）一人公司：应视为刑法上的____，可成为单位犯罪主体；

（5）刑法未规定单位责任的：对组织、策划、实施者依法追究_____；

〈注意〉个人为进行违法犯罪活动而设立的公司、企业、事业单位实施犯罪的，不以单位犯罪论处；

〈易错点〉一人公司虽存在处罚过轻问题，但不能否认其公司资格，符合罪刑法定原则；

bilibili 老师你终硕 制作

【考点 4：单位意志的认定标准】

（1）执行决策情形：执行单位_____决策或法定代表人、负责人决定的行为；

（2）履职情形：单位成员在单位_____内履行职责的行为；

（3）超范围犯罪：单位成员超出犯罪决策或业务范围实施的其他犯罪，应认定为_____；

（4）事后追认情形：为单位利益、所得归单位、事后获____的行为，不宜认定为单位犯罪；

〈注意〉单位成员实施犯罪行为是否体现单位意志，是区分单位犯罪与个人犯罪的关键；

〈易错点〉以单位名义、为单位利益、所得归单位等因素不足以作为认定单位犯罪的充分条件；

〈引述〉2001 年《全国法院审理金融犯罪案件工作座谈会纪要》："以单位名义实施犯罪，违法所得归单位所有的，是单位犯罪"；

【考点 5：单位犯罪的处罚原则】

（1）世界各国处罚原则：_____（单位和直接责任人员均处罚）；_____（转嫁制、代罚制）；

（2）我国原则：以_____为原则，单罚制为例外；

（3）双罚制内容：对单位判处____，对直接负责的主管人员和其他直接责任人员判处刑罚；

（4）双罚制分类：直接责任人员刑罚与_____相同；直接责任人员刑罚自然人犯罪；

（5）单罚制例外：违规披露、不披露重要信息罪和_____只处罚直接责任人员；

〈案例〉生产、销售伪劣产品罪、走私武器弹药罪属于直接责任人员刑罚与自然人犯罪相同的情形；

〈案例〉内幕交易、泄露内幕信息罪单位犯罪时直接责任人员最高刑为 5 年，自然人犯罪最高刑为 10 年；

〈注意〉刑法分则和其他法律另有规定的，依照规定执行；

bilibili
考研你终硕
制作